

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1838/2531

พนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

โจทก์

นายสีดา วินทะสมบัติ

จำเลย

นายสีดา วินทะสมบัติ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ไม่รับฎีกา จำเลยจำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่า ศาลมีคำพิพากษาในเหตุที่เป็นข้อสงสัย จำเลยควรได้รับประโยชน์ในลักษณะที่เป็นคุณ และผู้เสียหายไม่มีอำนาจดำเนินคดีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 ๗๗ จำคุก 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 วรรคแรก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 3)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 5)

ไม่ปรากฏใบแต่งตั้งนายจำเลยในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยในประการแรกที่ว่าพยานโจทก์ไม่แน่ชัด เป็นที่น่าสงสัย ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยนั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยในประการหลังที่ว่าบิดาผู้เสียหายได้ตกลงไม่เอาความเป็นการยอมความนั้นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก ที่ศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยมิใช่ความผิดอันยอมความกันได้ ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยโดยอ้างว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งหมดนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล คำร้องของจำเลยฟังไม่ขึ้น ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยในประการแรกที่ว่าพยานโจทก์ไม่แน่ชัด เป็นที่น่าสงสัย ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยนั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยในประการหลังที่ว่าบิดาผู้เสียหายได้ตกลงไม่เอาความเป็นการยอมความนั้นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก ที่ศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยมิใช่ความผิดอันยอมความกันได้ ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยโดยอ้างว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งหมดนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล คำร้องของจำเลยฟังไม่ขึ้น ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ